

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2395/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาชน กิจ
จำกัด

โจทก์

นาง แอนนา หลิวหรือนางแอนนา เดอ
หลิว หรือนางเจิ้งหยิน นา

ผู้ร้อง

บริษัท ดิลลิเจนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 56 วรรคท้าย, มาตรา 57 (1)

การที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้และบังคับจำนองเป็นเรื่องที่โจทก์ขอให้บังคับเอาแก่จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจาก ฮ.ที่ผู้ร้องอ้างว่าฮ. เป็นผู้ลงทุนในบริษัทจำเลยแต่เพียงผู้เดียว แต่ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทเนื่องจาก ฮ. ถูกจำกัดสิทธิเพราะเป็นบุคคลต่างด้าว ข้ออ้างของผู้ร้องเป็นเรื่องระหว่าง ฮ.กับจำเลยไม่เกี่ยวกับคดีนี้ ฮ. มีสิทธิในบริษัทจำเลยเพียงใดคงมีอยู่อย่างนั้น ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องร้องสอดเข้ามาเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามมาตรา 57(1) ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของ ฮ. เพื่อจัดการทรัพย์สินของ ฮ. นั้น การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามมาตรา 56 วรรคท้ายเป็นเรื่องที่ผู้รู้ความสามารถไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมทำหน้าที่ไม่ได้ คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับให้ ฮ.ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยเป็นส่วนตัวทั้งฮ. ไม่ใช่ผู้รู้

ความสามารถ หากผู้ร้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก ฮ. ก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะนำไปใช้ในกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินที่จำเลยกู้ยืมไปจากโจทก์และออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ไว้พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 27,895,890.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในต้นเงิน 25,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระขอให้บังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ก่อนสืบพยานโจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเดิมผู้ร้องเป็นภรรยาของนายฮาร์วี หลิว และขณะนี้เป็นผู้รับมอบอำนาจของนายฮาร์วี หลิว กรรมการบริษัทจำเลยในการจัดการทรัพย์สินสมบัติหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดแทนในขณะที่นายฮาร์วี หลิว ไม่อยู่ บริษัทจำเลยเป็นกิจการที่ลงทุนโดยทรัพย์สินของนายฮาร์วี หลิวเพียงผู้เดียว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 นายฮาร์วี หลิวได้หายไปจากภูมิลำเนาโดยไม่ทราบข่าวคราว ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ทำให้กิจการของบริษัทจำเลยหยุดชะงัก ผู้ร้องเพิ่งทราบว่าบริษัทจำเลยถูกฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2534 เนื่องจากผลแห่งคำพิพากษาหรือการบังคับตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นผลโดยตรงต่อนายฮาร์วี หลิว ผู้ร้องในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายฮาร์วี หลิว จึงจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของนายฮาร์วี หลิว จึงให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้แทนของนายฮาร์วี หลิว เฉพาะคดีนี้เพื่อจัดการทรัพย์สินของนายฮาร์วี หลิว ในคดีนี้ต่อไป

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ผู้ร้องมิได้จดทะเบียนสมรสกับนายฮาร์วี หลิว จึงมิได้เป็นสามีภรรยาด้วยกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ร้องมิได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายฮาร์วี หลิว ที่ผู้ร้องอ้างว่าบริษัทจำเลยลงทุนโดยนายฮาร์วี หลิว เพียงผู้เดียวนั้นความจริงนายฮาร์วี หลิว มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทจำเลยแต่ประการใด ทั้งมิได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลยด้วย ที่ดินทั้ง 6 โฉนดที่โจทก์ฟ้องมีชื่อบริษัทจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อนายฮาร์วี หลิว มิได้เกี่ยวข้องและมิได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลย การหายไปจากภูมิสำเนาของนายฮาร์วี หลิว จึงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องของผู้ร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้องสอดและคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินและบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินที่จำเลยจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้แก่โจทก์ เป็นเรื่องที่โจทก์ขอให้บังคับเอาแก่จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากนายฮาร์วี หลิว ที่ผู้ร้องอ้างว่านายฮาร์วี หลิวเป็นผู้ลงทุนในบริษัทจำเลยแต่เพียงผู้เดียว แต่ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจำเลยในหนังสือบริคณห์สนธิและมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพราะนายฮาร์วี หลิว ต้องการให้บริษัทจำเลยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เพื่อการซื้อที่ดินและพัฒนาขาย ซึ่งนายฮาร์วี หลิว ถูกจำกัดสิทธิดังกล่าว เพราะเป็นบุคคลต่างด้าว โดยบุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเหล่านั้นไม่ได้นำเงินมาลงทุนแต่อย่างใด ที่ดิน

ซึ่งจำเลยนำไปจดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์ทั้ง 6 โฉนด เป็นที่ดินซึ่งนายฮาร์วี หลิว
ซื้อด้วยเงินของตนเองแต่ให้จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนแล้วต่อมานายฮาร์วี หลิว
ได้มอบหมายให้นางสาววิไล บันแก้วกรรมการบริษัทจำเลยนำที่ดินทั้ง 6 โฉนดไป
จำนองไว้กับโจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทจำเลย หากมีการบังคับจำนองตาม
ฟ้องโจทก์โดยยึดที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์แล้วคงเหลือเงิน
จำนวนเท่าใดต้องคืนให้แก่นายฮาร์วี หลิวไม่ใช่คืนให้กับบริษัทจำเลย นายฮาร์วี หลิว
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้น เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ร้องดังกล่าวล้วนเป็นเรื่อง
ระหว่างนายฮาร์วี หลิวกับจำเลยทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับคดีนี้ นายฮาร์วี หลิว มีสิทธิใน
บริษัทจำเลยเพียงใดคงมีอยู่อย่างนั้น ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องร้องสอดเข้ามาเพื่อยัง
ให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) แต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้อง
เป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนายฮาร์วี หลิว เพื่อจัดการทรัพย์สินของนายฮาร์วี หลิว ต่อ
ไปนั้น เห็นว่า การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 56 วรรคท้ายเป็นเรื่องที่ผู้ไร้ความสามารถไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้
แทนโดยชอบธรรมทำหน้าที่ไม่ได้ คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับให้นายฮาร์วี หลิว ร่วม
รับผิดกับจำเลยเป็นส่วนตัวทั้งนายฮาร์วี หลิว ไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถ หากผู้ร้องเป็น
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายฮาร์วี หลิว ก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะนำไปใช้ในกิจการตามที่
ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ